RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.521.716 PARANÁ

RELATORA	**: MIN. CÁRMEN LÚCIA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
RECDO.(A/S)	: RICARDO ARRUDA NUNES
ADV.(A/S)	: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVULGAÇÃO PELO PARLAMENTAR DO DISCURSO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. TRANSMISSÃO DA MANIFESTAÇÃO NA TRIBUNA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM CANAL OFICIAL PELA INTERNET. *PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE APOLOGIA AO CRIME DE TORTURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.*

Relatório

1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. *a* do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná:

"*NOTÍCIA DE CRIME. DEBATE ENTABULADO ENTRE 3 (TRÊS) DEPUTADOS ESTADUAIS QUE DECLINARAM*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

POSIÇÕES POLÍTICAS DIFERENTES SOBRE O PERÍODO DE DITADURA MILITAR NO BRASIL. DISCURSO PROFERIDO PELO REQUERIDO NA TRIBUNA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE APOLOGIA AO CRIME DE TORTURA (ART. 287 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO MINISTERIAL DE INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE A IMUNIDADE MATERIAL É ABSOLUTA EM RELAÇÃO AOS DENOMINADOS CRIMES DE OPINIÃO OU DE PALAVRA, DESDE QUE O ATO SEJA REALIZADO NO RECINTO DA CASA LEGISLATIVA. PRECEDENTES DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DA CORTE SUPREMA QUE, CASUISTICAMENTE, AFASTARAM A REFERIDA IMUNIDADE MATERIAL CONSIDERARAM A ATUAÇÃO CONCRETA DO PARLAMENTAR EM LEVAR AS SUAS PALAVRAS PARA ALÉM DA CASA DE LEIS, DE MODO QUE A PRESENÇA NO RECINTO DO PARLAMENTO REVELOU-SE UMA CIRCUNSTÂNCIA ACIDENTAL, COMO SE, POR EQUIPARAÇÃO, ELE ESTIVESSE FORA DO PARLAMENTO. NO CASO EM EPÍGRAFE, DIFERENTEMENTE, A PRESENÇA DO REPRESENTADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NÃO SE MOSTROU ACIDENTAL, E, SIM, ESSENCIAL, VEZ QUE TRAVAVA DEBATE POLÍTICO COM OUTROS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. EXPOSIÇÃO ORAL DO REPRESENTADO QUE NÃO FOI POR ELE REPRODUZIDA NA MÍDIA, E SIM NO CANAL OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO YOUTUBE, MEIO DE COMUNICAÇÃO ESTE QUE, A PRIORI, *NÃO É GERIDO PELO REPRESENTADO. EVENTUAIS EXCESSOS COMETIDOS NOS DEBATES ORAIS ARTICULADOS ENTRE OS 3 (TRÊS) PARLAMENTARES, EM JUÍZO POLÍTICO DO PODER LEGISLATIVO, PODEM, EM TESE, SER COIBIDOS PELA PRÓPRIA CASA DE LEIS.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

> *PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE MATERIAL (ART. 53,* CAPUT*, DA CF/88). PRECEDENTES. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO REJEITADO*" (e-doc. 6).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Órgão Especial do Tribunal estadual contrariado o art. 2º, o § 1º do art. 27 e o *caput* do art. 53 da Constituição da República (fl. 3, e-doc. 10).

Narrou que, na "*Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, realizada no dia 25/04/2022, que contou com transmissão pública pela internet, no YouTube (Canal: 'TV Assembleia do Paraná'), o Deputado Estadual RICARDO ARRUDA NUNES praticou, em tese, o delito de apologia ao crime de tortura (artigo 287 do Código Penal), ao proferir discurso de apoio às práticas de tortura ocorridas no período do regime militar no Brasil, manifestando verdadeiro discurso de ódio e incitação da violência, desprovidos de pertinência temática com a atividade legislativa*" (fl. 4, e-doc. 10).

Afirmou que a decisão recorrida interpretou equivocadamente a norma constitucional e está em desconformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, além da relevância jurídica. Ressaltou que a matéria tem repercussão geral, pois "*diz respeito à adequada interpretação de dispositivo constitucional da imunidade parlamentar e seus limites, no intuito de proteger o princípio da separação dos poderes e dos direitos individuais contra excessos no uso da prerrogativa, com o fim de se garantir que a democracia seja exercida de forma plena e sem embaraços. E, também, para que a imunidade constitucional não se desvirtue em privilégio pessoal, servindo de escudo protetivo para a prática de ilícitos, e a consequente impunidade*" (fl. 14, e-doc. 10).

Observou que o Supremo Tribunal Federal "*definiu recentemente, em julgados de 2022, que a imunidade parlamentar não é um instituto de natureza*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

absoluta, sujeitando-se à ponderações diante do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, entendeu que a incitação de ódio, como a exortação a práticas do crime de tortura, ofende a dignidade humana e não pode ser tolerada" (fl. 34, e-doc. 10).

Explicou que "*a imunidade parlamentar não pode acobertar o discurso de ódio e a apologia de práticas criminosas e violadora de direitos humanos, que representam abuso do direito de liberdade de expressão e desvirtuamento da finalidade ínsita às imunidades parlamentares de inviolabilidade, de maneira que pouco importa o local onde tais discursos sejam pronunciados, se dentro do recinto parlamentar ou não.*

Salientou que, *"no caso concreto, o discurso do Deputado Estadual RICARDO ARRUDA NUNES se fez em apologia de crimes de tortura ocorridos durante o período do regime militar no Brasil, em evidente discurso de ódio e incitação da violência. Manifestou o parlamentar no sentido de que, quem foi vítima 'mereceu ser torturado' e que 'foi pouco ainda'"* (fl. 39, e-doc. 10).

Ressaltou que "*os discursos parlamentares na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná realizada no dia 25/04/2022, foram transmitidos pela internet, no canal 'TV Assembleia do Paraná', do YouTube, que, atualmente, conta com mais de 30.000 inscritos, registrando o respectivo vídeo mais de 1.400 visualizações*" (fl. 46, e-doc. 10).

Pediu fosse "*dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, de modo que o Excelso Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, dele conheça e dê provimento*" (fl. 48, e-doc. 10).

O recorrido, Deputado estadual do Paraná, Ricardo Arruda Nunes, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo sua inadmissão, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

Federal. Assinalou que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e que sua manifestação encontra respaldo na imunidade material parlamentar (e-doc. 12).

3. Em 30.8.2024 a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário. Assentou que a decisão "*está em precisa harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, sedimentada no sentido de que 'A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa' (Pet 6156, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30-08-2016, Processo Eletrônico DJe-207 Divulg 27-09-2016 Public 28-09-2016)*" (fl. 8, e-doc. 14).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que a "*1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sem indicar quais foram os pressupostos recursais legais e jurisprudenciais que incorreram em óbice a admissão do Recurso Extraordinário"*. Afirma que a *"decisão limitou-se a, analisando o mérito recursal, indicar que a decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apresentando três julgados antigos, os quais não contêm as mesmas particularidades do presente caso (mov. 18.1 do REsp)*" (fl. 9, e-doc. 17).

Assevera que, "*mesmo que se ultrapasse o indevido incursionamento no mérito da causa realizado pela d. 1ª Vice-Presidência do TJPR, em evidente extrapolação de sua competência, comparando-se a decisão agravada e as razões aduzidas pelo Ministério Público em seu Recurso Extraordinário, é facilmente identificado que o fundamento apresentado para inadmitir o recurso, no sentido de que a tese jurídica aduzida não encontra respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal, com todas as vênias, encontra-se equivocado*" (fl. 14, e-doc. 17).

Frisa constar na "*ADPF nº 153/DF que, em um Estado Democrático de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

Direito, que possui como paradigma inicial reinante, o respeito a dignidade de seu povo, a prática do crime de tortura constitui grave ofensa a existência humana e sua dignidade (artigo 1º, n. III), e ofende a Constituição Federal de 1988 que possui como prescrições máximas a prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, n. II) e o repúdio à tortura ou a qualquer outro tratamento desumano ou degradante (artigo 5º, n. III)" (fl. 18, e-doc. 17).

Conclui que "*a decisão agravada não está revestida de acerto, uma vez que a pretensão recursal do Ministério Público está sim em plena consonância com o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, já que apresenta* nuance *diferente dos julgados indicados pela d. 1ª Vice-Presidência do TJPR para inadmitir o Recurso Extraordinário. A análise do caso não se limita a verificação se o discurso parlamentar se deu dentro do recinto da Casa de Leis, mas sim, de que mesmo dentro do Parlamento, não é possível que Deputado Estadual utilize de sua prerrogativa constitucional de imunidade por palavras e votos, para escudar-se em proferir discurso de ódio, incitação ao crime de tortura e contra os valores democráticos e do Estado de Direito*" (fl. 25, e-doc. 17).

Pede seja conhecido e provido o recurso extraordinário com agravo (fl. 27, e-doc. 17).

O recorrido apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede seu desprovimento (e-doc. 21).

5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral Paulo Vasconcelos Jacobina opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo. Esta a ementa do parecer:

> "*AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL. NOTÍCIA-CRIME. APOLOGIA AO CRIME DE TORTURA (ART. 287 CP). DISCURSO PROFERIDO NO RECINTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. REJEIÇÃO DO*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

> *PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELO TRIBUNAL* A QUO. *IMUNIDADE MATERIAL (ART. 53,* CAPUT, *DA CF/88, C/C ART. 27, § 1º, DA CF/88). INVIOLABILIDADE ABSOLUTA PARA ATOS PRATICADOS NO RECINTO PARLAMENTAR. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES PLENÁRIOS DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MITIGAÇÃO DA IMUNIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO*" (fl. 1, e-doc. 31).

Examinados os elementos dos autos, **DECIDO**.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Na espécie, o Ministério Público estadual buscou autorização do Órgão Especial do Tribunal de origem para instaurar procedimento investigatório criminal contra o Deputado estadual Ricardo Arruda Nunes, pela apontada apologia ao crime de tortura (art. 287 do Código Penal), por declarações proferidas na sessão ordinária da Assembleia Legislativa, com transmissão pública pela *internet* em canal oficial. A Notícia-Crime n. 0050802-78.2023.8.16.0000 foi indeferida pelo Tribunal estadual.

No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo órgão ministerial, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso, assentando que a decisão estaria em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 8, e-doc. 14).

No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Pleiteia-se reconhecimento de afronta, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, do art. 2º, § 1º do art. 27 e do art. 53 da Constituição da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

República.

Registre-se ter sido a preliminar de repercussão geral comprovada no recurso extraordinário interposto pelo agravante.

O Tribunal de origem julgou improcedente o pleito do agravante, reconhecendo a incidência da imunidade parlamentar material. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:

> *"De início, para melhor compreensão, cumpre uma breve digressão sobre os fatos que deram azo ao presente requerimento Ministerial.*
>
> *Na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná do dia 25.04.2022, o Deputado Estadual Goura, em manifestação alusiva ao direito a voto, mencionou os 'anos tenebrosos' de ditadura militar em discurso direcionado precipuamente a jovens que estavam presentes à Sessão (1:08:30)[1].*
>
> *Em referência a tal manifestação, o Deputado Estadual Ricardo Arruda Nunes, ora representado, ocupou a tribuna da Casa de Leis, anunciando que gostaria de realizar correção direcionada aos aludidos jovens, e proferiu as seguintes palavras (1:25:00):*
>
> > *'(…) Nunca houve ditadura em nosso país, quem inventou isso aí foi a esquerda. Ditadura houve em Cuba, na Venezuela e ocorre até hoje. Que ganharam o Governo na bala. Matando quem era contra. Isso foi ditadura. No Brasil, houve um regime militar a pedido do povo. A grande maioria da população: mulheres, homens e também políticos foram as ruas e pediram um regime militar porque estava esculhambada (a nossa) a gestão do nosso país, uma roubalheira generalizada. Aí, os militares assumiram para por ordem na casa e devolveram sem guerra nenhuma, sem guerra nenhuma. Os únicos que dizem que foram torturados foi quem mereceu ser torturado, que eram guerrilheiros, terroristas, que explodiam banco, saqueavam, roubavam. Esses mereciam sim e eu acho que foi pouco ainda. Então aqui nunca houve ditadura. Eu vivi nesse regime militar*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

> *aqui e a gente vivia muito bem, obrigado. Tinha disciplina, não tinha tanta bandidagem, não tinha roubalheira. Foi um governo muito bom, realmente. Só para corrigir isso aqui porque a história... eles, a esquerda, mudaram a história. Incrível! Eu vi o Deputado falar de censura, que tinha no regime militar, porém quem tá falando em censurar a imprensa, os veículos de comunicação, é o Lula. Todos os discursos dele ele já tá afirmando 'eu vou sim fazer a censura e controlar as mídias'. Ora, gente, esse sim quer implantar a ditadura em nosso país. Então, que fique claro isso…'*

A seguir, o Deputado Estadual Tadeu Veneri também ingressou à tribuna e proferiu discurso refutando as palavras do Deputado Estadual Ricardo Arruda Nunes e, assim, posicionando-se contra a exposição do Representando na parte referente à tortura, ao que este último replicou (1:54:10):

> *É muito fácil a gente falar que pessoas foram torturadas, né. Porém, essas que foram torturas mataram soldados, explodiram bombas, sequestraram, roubaram, matavam e queriam implantar o comunismo em nosso país. Os militares foram heróis em nosso país. Nunca houve ditadura aqui. Houve um regime militar, sim. Agora, imagine a família daquele soldado que morreu nas mãos desses esquerdistas. O quê que ele queria em troca? Beijo, abraço? Então eu apoio sim, apoio sim (…)'.*

Nesse cenário, a propósito da imperiosidade de esta Corte Especial autorizar a deflagração das investigações em face de agentes com prerrogativa de foro, a Procuradoria-Geral de Justiça deseja investigar o representado nos seguintes termos (com grifos deste Relator):

> *(...) seja autorizada a instauração de investigação criminal, para apurar a ocorrência de crimes de apologia ao crime (artigo 287 do Código Penal), pelo Deputado Estadual RICARDO ARRUDA, em razão de que, em sessão legislativa ordinária (dia 25/04/2022), manifestou publicamente apoio às práticas de tortura ocorridas no período do regime militar no Brasil;*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

Apesar disso, como é cediço, em relação aos denominados crimes de opinião ou de palavra, os Deputados Estaduais '(...) são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos' (art. 53, caput*, combinado com o art. 27, §1º, ambos da Constituição Federal, reproduzido, também, pelo art. 57,* caput*, da Carta Estadual), dispositivos estes sobre o qual a doutrina lecionou (sem grifo no original):* (...).

Nesse contexto, a despeito do substancioso pedido ministerial para investigar o Deputado Estadual Ricardo Arruda Nunes, vislumbra-se que o discurso por ele proferido em 25.04.2022, na tribuna da Casa de Leis Estadual, revela-se acobertado pela imunidade material, vez que realizado no exercício formal do mandato parlamentar.

Preliminarmente, vale rememorar que, há muito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência no sentido de que a imunidade parlamentar é absoluta dentro do recinto do parlamento, na forma do precedente a seguir reproduzido (sem grifo no original): (...).

No ponto, restou por incontroverso nestes autos que o discurso supostamente criminoso proferido pelo Representado ocorreu na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em resposta à exposição oral articulada por outro parlamentar, o Deputado Estadual Goura, que manifestava posicionamento político diverso a respeito da ditadura militar no Brasil, o que, portanto, invoca a cadeia de precedentes acima reproduzida, no sentido de que tal discurso está efetivamente protegido pela imunidade material, na sua modalidade absoluta.

Em acréscimo, não se olvida que a liberdade de expressão encontra os seus limites na Carta. Como se observa no caso em exame, no entanto, o cerne do debate entabulado entre os 3 (três) Deputados Estaduais referiu-se a opiniões distintas a respeito do período de ditadura militar no Brasil, sendo que a menção à tortura pelo Representado, embora infeliz, ocorreu de passagem e relacionada principalmente à qualidade dos torturados sob a óptica do Representado, e, aparentemente, não voltada a enaltecer, em caráter

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

geral, a prática da tortura, o que, inclusive, poderia fragilizar o o preenchimento do elemento subjetivo do tipo descrito pelo art. 287 do Código Penal[2].

De todo modo, conforme cognição do alhures transcrito Inquérito nº 1.958, do Plenário da Corte Suprema, a Casa Legislativa detém mecanismos interna corporis para coibir excessos nas condutas que poderiam se amoldar, em tese, aos denominados crimes de opinião ou de palavra, proferidos no âmbito da imunidade material, sendo este o palco adequado para tanto, na esteira do princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Sob outro prisma, é bem verdade que a Primeira Turma da Suprema Corte já afastou, casuisticamente, a imunidade material nos casos em que o próprio parlamentar atua concretamente para tornar pública a sua exposição oral para além da Casa de Leis.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça mencionou a Petição Criminal nº 7.174, defendendo que a Corte Suprema mitigou a imunidade material de parlamentar. Nesse julgado, o Deputado Federal Wladimir Afonso da Costa Rabelo teria praticado crimes contra a honra de artistas em discurso proferido na tribuna da Câmara dos Deputados.

De fato, por maioria de votos, a Primeira Turma da Corte rechaçou a imunidade do parlamentar no caso concreto. Eis o trecho do voto-vista do e. Min. Roberto Barroso (sem grifo no original): (...).

Nesse contexto, todavia, imperioso traçar a linha distintiva entre a cognição alcançada na Petição Criminal nº 7.174 e o presente caso.

No âmbito do Supremo, o próprio Deputado Federal repercutiu, em suas redes sociais, o discurso proferido por ele no recinto da Casa Legislativa, ou seja, a sua presença no parlamento revelou-se, no caso concreto, meramente acidental porque ele atuou diretamente para que as suas palavras fossem levadas para além do parlamento. De outro lado, porém, não constam destes autos informações de que o Deputado Estadual Ricardo Arruda tenha realizado similar publicação nas suas redes sociais.

Em outras palavras, ao levar, voluntariamente, o discurso proferido na tribuna para além dos limites da Casa Legislativa,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

> *conforme ocorreu na hipótese alusiva à Petição Criminal nº 7.174, é como se o parlamentar se comunicasse fora do recinto parlamentar, daí o porquê a sua presença neste local é uma circunstância meramente acidental e, então, a Corte entendeu que a imunidade material não era absoluta. Do contrário, não se tem notícia de que o Representado reproduziu as suas palavras para além do recinto parlamentar, de modo que a sua presença no parlamento não se revelou acidental, mas, sim, essencial porque entabulava um debate com outros Deputados Estaduais sobre o período da ditadura militar, revelando-se nítida a linha distintiva entre os casos ora comparados*.
>
> (...) *Partindo dessa premissa, repise-se, ao contrário do cenário fático da Petição Criminal nº 7.174, não houve, no caso em epígrafe, ato do parlamentar em reproduzir o seu discurso nas redes sociais, e sim a transmissão em canal oficial da Casa Legislativa, meio de comunicação este que,* a priori, *não é gerido pelo Representado.*
>
> *Em outros termos, considerando que a transmissão do discurso do Deputado Estadual Ricardo Arruda Nunes na internet ocorreu no canal 'TV Assembleia do Paraná' no YouTube, e não em suas redes sociais, impõe-se a conclusão de que a inteligência alcançada na Petição Criminal nº 7.174 não serve como parâmetro para afastar a imunidade material no caso em análise.* (...).
>
> *Diante do exposto, impõe-se rejeitar a instauração de investigação criminal em face do Deputado Estadual Ricardo Arruda Nunes em razão da imunidade material, descrita pelo art. 53,* caput, *combinado com o art. 27, § 1º, ambos da Constituição Federal; e pelo art. 57,* caput, *da Constituição do Estado do Paraná*" (fls. 3-8 e 12, e-doc. 6).

8. No caso em exame, no acórdão recorrido se concluiu que a discussão havida e na qual se deu a manifestação estava no espaço da imunidade parlamentar material do Deputado estadual Ricardo Arruda Nunes. Independente de juízo de valor sobre o que exposto pelo Deputado, o Tribunal de origem concluiu que as palavras proferidas em debates orais com outros parlamentares na Assembleia Legislativa do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

Paraná guardavam conexão com o exercício de seu mandato e não foram divulgadas por ele em redes sociais nem em mídias pessoais.

Ao indeferir o pedido do Ministério Público para autorização do procedimento investigatório criminal, o Tribunal estadual reconheceu a imunidade material do agravado, concluindo "*que a transmissão do discurso do Deputado Estadual Ricardo Arruda Nunes na internet ocorreu no canal 'TV Assembleia do Paraná' no YouTube, e não em suas redes sociais, impõe-se a conclusão de que a inteligência alcançada na Petição Criminal nº 7.174 não serve como parâmetro para afastar a imunidade material no caso em análise*" (fl. 10, e-doc. 6).

Com base no contexto fático dos autos, concluiu-se que as circunstâncias do caso em análise distingue-se do precedente do Supremo Tribunal Federal, decidido na Petição Criminal n. 7.174/DF, com a seguinte ementa:

> "*QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em contexto desvinculado das funções parlamentares não se encontram cobertas pela imunidade material"* (Pet n. 7.174, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).

Nesse julgado, a imunidade parlamentar material foi afastada porque o parlamentar extrapolou os limites da Casa Legislativa ao divulgar e dar publicidade às suas declarações por meios de comunicação, o que não se demonstrou na espécie. Nesse sentido, citem-se, por exemplo, estes precedentes:

> "*DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME DE INJÚRIA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE NEXO DE IMPLICAÇÃO RECÍPROCA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO E RETORSÃO IMEDIATA. MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA.

1. Ausência de relação entre a atividade parlamentar e as alegadas expressões injuriosas divulgadas pelo denunciado em redes sociais. Imunidade parlamentar não incidente na espécie. 2. Alegação de ausência de animus injuriandi *dependente de exame do conjunto fático-probatório, na instrução processual. 3. Indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito de injúria imputado ao denunciado. 4. Inincidência do art. 395 do Código de Processo Penal. 5. Denúncia integralmente recebida*" (Inq n. 4.999, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.10.2026).

"*Penal e Processo Penal. Rebebimento de Queixa-crime por difamação, injúria e calúnia. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Exercício da manifestação de opinião que aparentemente excede as balizas constitucionais. Declarações com verossímil intuito caluniante. Inaplicabilidade da proteção constitucional. Imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Não incidência. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Doutrina e precedentes. Ausência,* in casu*, de nexo funcional com o exercício do mandato. Prescrição de parte da pretensão punitiva. Recebimento parcial da queixa-crime pelo delito de calúnia"* (Pet n. 8.401, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário,DJe 8.1.2024).

"*AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL. PRETENSAS OFENSAS PRATICADAS PELO QUERELADO: CRIMES CONTRA A HONRA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Afirmações proferidas, pelo Querelado, tidas como ofensivas foram feitas, ainda que fora do âmbito parlamentar, em razão do exercício do mandato parlamentar. Querelado acobertado pela*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

imunidade parlamentar. Precedentes. 3. O Relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (Inq n. 2.840-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.6.2013).

"*PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIME DE INJÚRIA (ART. 140, CAPUT, C/C ART. 141, I E IV E § 2º, DO CÓDIGO PENAL). POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO, POR DEPUTADO FEDERAL, DE IMAGEM COM CONTEÚDO POTENCIALMENTE OFENSIVO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO TERRORISMO E ANTISSEMITISMO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (ART. 102, I, 'B', CF). ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, CPP). INAPLICABILIDADE, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (ART. 53, CF). INOCORRÊNCIA DE CAUSAS LEGAIS DE REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DENÚNCIA RECEBIDA. COMUNICAÇÃO À CÂMARA DOS DEPUTADOS. I. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a presente denúncia, porquanto os fatos foram praticados durante o exercício do mandato parlamentar e em contexto relacionado à atuação política do agente. Precedentes. II. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando exposição narrativa e demonstrativa dos fatos, com descrição suficiente da conduta, suas circunstâncias, autoria e enquadramento jurídico, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. III. Presente a justa causa para a ação penal, consubstanciada em suporte probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e indícios razoáveis de autoria, evidenciados pela postagem em rede social e sua vinculação ao denunciado, atribuindo-lhe a condição de adepto do terrorismo e do antissemitismo. Precedentes. IV. Em juízo*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

> *de delibação, não incide a imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da Constituição Federal, uma vez que a conduta imputada – consistente na divulgação de imagem manipulada com conteúdo potencialmente ofensivo – não se revela, em linha de princípio, como manifestação funcional típica do exercício do mandato. Aplicação da teoria funcional da imunidade parlamentar. Precedentes. V. Em tempos de gravíssimas manipulações de imagens e vozes, com ferramentas de inteligência artificial, o Direito Penal tem um papel a cumprir na tutela de direitos fundamentais protegidos pelo art. 5º, X, da Constituição Federal (intimidade, vida privada, honra e imagens das pessoas). VI. Inocorrência das causas legais de rejeição liminar da denúncia (art. 395, CPP) ou de absolvição sumária (art. 397, CPP). VII. Denúncia recebida, com determinação de comunicação à Câmara dos Deputados (art. 53, § 3º, CF)"* (Inq n. 4.974, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2.7.2026).

9. Para rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, quanto à alegação de que as manifestações do agravado teriam pertinência com a atuação parlamentar, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:

> *"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES A RELIGIÃO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CRIME EM RAZÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

DESPROVIDO" (ARE n. 1.517.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2024).

"*AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTRAVASAMENTO DOS LIMITES DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO.*

I — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

II — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos proferidos fora do recinto do Parlamento não é absoluta, de modo que não abrange as manifestações com evidente intuito difamatório e sem correlação com o exercício do mandato legislativo.

III — Agravo regimental a que se nega provimento" (RE n. 1.483.644-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

"*RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11).*

1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à inviolabilidade de parlamentares, no tocante à expressão oral e escrita, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038

> *políticas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.* (...)
>
> *3. Agravo interno desprovido*" (ARE n. 1.1294.932-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.4.2022).

Pelo óbice processual havido na espécie, não há como superar os fundamentos lançados pelo Tribunal de origem, pelo que nada há a prover quanto às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, **nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo** (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)**.**

Publique-se.

Brasília, 6 de outubro de 2026.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA**
Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7D93-04A0-ED2C-8B19 e senha 9A91-3F4F-4C49-A038